

일련번호	36	감사자	행정4급 류성현		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개선요구 및 통보

제 목 사택 계약 시 임대인의 세금 완납여부 확인

소 관 부 서 ☆☆☆☆처, ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무 개요

공사는 「사택관리지침」 제4조(운영원칙)에 따라 동일생활권역 내 소유한 주택이 없는 직원에게 일반사택과 합숙소(이하 “사택”이라 한다)를 지원한다.

◆◆◆◆◆단은 실지감사일(2024년 6월) 기준 임차사택 8채와 합숙소 16채를 운용중이다. ◆◆◆◆◆단은 2021년 4월 ㉠㉠㉠㉠㉠(주)와 ㉡㉡군에 소재한 아파트를 임차보증금 180백만 원에 2년 전세계약하였다. 그러나 계약체결 이전에 발생한 임대인의 국세 체납으로 해당 아파트는 국가로부터 압류되었다. 이에 ◆◆◆◆◆단은 임차보증금 180백만 원을 환수받지 못하였으며, 임대인을 상대로 사택 임차보증금 반환청구 소송을 진행하고 있다.

정부는 2023년 4월, 임대인의 체납 국세(단, 전세계약 후 체납한 건에 한함)보다 임차인의 전세보증금을 우선적으로 변제하는 「전세사기 피해방지 방안」을 발표하였다. 또한 위 방안에 따라 임차인은 계약 후 임차개시 전까지 세무서에서 임대인의 미납조세 내역을 열람할 수 있게 되었다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「사택관리지침」 제15조(입주신청 및 지원)에 따라 우리 공사는 사택 임차 계약 시 부동산임대차계약서, 임차건물 등기부등본, 보험가입안내확인서(채권 확보용), 임차보증금 영수증 등을 징구한다.

한편 「주택임대차보호법」 제3조의7(임대인의 정보 제시 의무) 제2호1)에 따라 임대인은 임대차계약을 체결할 때 「국세징수법」 제108조에 따른 납세증명서(이하 “국세 완납증명서”라 한다)와 「지방세징수법」 제5조제2항에 따른 납세증명서(이하 “지방세 완납증명서”라 한다)를 제시하여야 한다. 다만, 임대인이 임대차계약을 체결하기 전에 미납국세와 미납지방세의 열람에 동의함으로써 이를 갈음할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

임대인의 세금 체납은 아래 [표 1]과 같이 구분할 수 있다.

[표 1] 임대인 세금 체납 Case

Case 1	임대인 세금 체납	→	임차계약 체결
Case 2	임차계약 체결	→	임대인 세금 체납

자료 : 감사자료 재구성

Case 2는 정부의 2023년 4월 전세사기 피해방지 방안에 따라 재발하지 않을 것으로 예측된다. 한편 Case 1은 「주택임대차보호법」을 준용해 ①임대인의 국세, 지방세 완납증명서를 확보하거나, ②계약 체결 전까지 임대인의 국세, 지방세 체납을 확인하는 방식으로 예방할 수 있다. 공사의 경우 사택계약을 수행하는 직원이 인근 세무서를 방문해 임대인의 세금 완납여부를 확인하기는 어려운 실정으로, 임대인의 국세, 지방세 완납증명서를 징구하는 것이 가장 효과적이라 판단된다.

◆◆◆◆◆단은 2023년 4월 이후 5건의 사택계약을 체결하였다. 그러나 ①임대인의 국세, 지방세 완납증명서를 징구하거나 ②인근 세무서를 방문해 임대인

1) 단, 공사는 본 조항의 직접 적용대상은 아님

의 국세, 지방세 체납여부를 확인하지 않았다.

따라서 ☆☆☆☆처는 각 부서가 사택 임차계약을 체결할 때 임대인의 국세 완납증명서와 지방세 완납증명서를 징구하도록 하여 임차보증금의 채권회수를 강화할 필요가 있다²⁾.

관계부서 의견 ☆☆☆☆처, ◆◆◆◆◆단은 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆처장은 각 부서에서 사택 계약 시 임대인의 국세 완납증명서와 지방세 완납증명서를 징구하도록 「사택관리지침」을 개정하기 바랍니다. (개선요구)
- ② ◆◆◆◆◆단장은 향후 사택 계약 시 임대인의 국세, 지방세 체납여부를 철저히 확인하시기 바랍니다. (통보)

2) 단, 전세보증보험 가입 등을 통해 임대인의 국세, 지방세 납부여부가 간접 확인된 경우는 제외가능